

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5418/2540

นายประมวล เชษฐาไชย หรือ

เศรษฐาไชย

นายชั้นธ์แก้ว เพริศแก้ว

โจทก์

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 9 วรรคสาม

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 172

หนังสือมอบอำนาจระบุว่า โจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 4 มอบอำนาจให้โจทก์ที่ 1 ดำเนินคดีแทน โดยโจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 4 ลงชื่อในช่องผู้มอบอำนาจไม่มีระบุไว้ ด้วยว่าในฐานะพยาน ส่วนโจทก์ที่ 3 พิมพ์ลายนิ้วมือไว้ในบริเวณช่องว่างด้านซ้ายมือ ของลายมือชื่อโจทก์ที่ 2 ดังนี้ เมื่อหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมีเพียงจ.ลงลายมือชื่อ ในฐานะพยานเพียงคนเดียวเท่านั้น หากอาจถือได้ว่าลายมือชื่อโจทก์ที่ 2 และที่ 4 ที่ ลงไว้ในช่องผู้มอบอำนาจนั้นได้รับรองลายพิมพ์นิ้วมือของโจทก์ที่ 3 ด้วย ลายพิมพ์ นิ้วมือของโจทก์ที่ 3 จึงมีพยานรับรองไม่ถึง 2 คน เท่ากับว่าโจทก์ที่ 3 ไม่ได้ลง ลายมือชื่อในฐานะผู้มอบอำนาจโดยสมบูรณ์ตาม ป.พ.พ.มาตรา 9วรรคสาม โจทก์ที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ 3

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ได้กู้เงินจากจำเลยและ ส.โดยให้ยึดถือ น.ส.3 ก.ของที่ดินพิพาทไว้เป็นประกันและยินยอมให้เข้าทำนา หากภายใน 3 ปี โจทก์ที่ 1 ไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ โจทก์ที่ 1 ยินยอมโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยและ ส. การที่ในทางพิจารณาโจทก์ทั้งสี่นำเสนอว่า โจทก์ที่ 1 นำที่ดินของโจทก์ที่ 1 และ ของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ไปขายให้แก่จำเลยและ ส.โดยมีเงื่อนไขว่าจะไถ่ถอนภายใน 3

ปี หากไม่ไถ่ถอนภายใน 3 ปี ให้หมดสิทธิไถ่ถอนนั้น เป็นการนำสืบนอกฟ้องแตกต่าง
ไปจากคำฟ้องอย่างชัดเจน จึงหาใช่การนำสืบความเป็นมาแห่งหนี้ไม่

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 ได้กู้เงินจากจำเลยและ ส.โดยให้ยืมถือ น.ส.3
ก.ของที่ดินพิพาทไว้เป็นประกันและยินยอมให้เข้าทำนา หากภายใน 3 ปี โจทก์ที่ 1
ไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้ โจทก์ที่ 1 ยินยอมโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยและ
ส. การที่ในทางพิจารณาโจทก์ทั้งสองสืบว่า โจทก์ที่ 1 นำที่ดินของโจทก์ที่ 1 และ
ของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ไปขายให้แก่จำเลยและ ส.โดยมีเงื่อนไขว่าจะไถ่ถอนภายใน 3
ปี หากไม่ไถ่ถอนภายใน 3 ปี ให้หมดสิทธิไถ่ถอนนั้น เป็นการนำสืบนอกฟ้องแตกต่าง
ไปจากคำฟ้องอย่างชัดเจน จึงหาใช่การนำสืบความเป็นมาแห่งหนี้ไม่

(อำนาจ หมวดเมือง-มณฑล สวรรค์-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

ศาลจังหวัดสกลนคร - นายแรงรณ ปริพันธ์พจนพิสุทธิ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายพินิจ บุญชัด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ